Actividad 10 — Política de retención

La organización propone:

“Conservar todos los datos de clientes indefinidamente porque podrían ser útiles en el futuro.”

Analiza esta política.

Responde:

Pregunta 1

¿Es compatible con el principio de minimización?

No. Conservar todos los datos de los clientes indefinidamente porque podrían ser útiles en el futuro no es compatible con el principio de minimización de datos. La organización debe recopilar y conservar únicamente la información necesaria para cumplir finalidades específicas y legítimas. Cuando los datos dejan de ser necesarios, deben eliminarse o anonimizarse cuando corresponda, respetando las obligaciones legales aplicables.

Pregunta 2

¿Qué riesgos genera conservar información innecesaria?

Filtraciones de datos: aumenta la cantidad de información que podría quedar expuesta ante un ataque.
Accesos no autorizados: los datos almacenados pueden ser consultados o utilizados indebidamente.
Incumplimiento normativo: la organización podría incumplir las obligaciones de protección de datos personales.
Costos de almacenamiento: mantener información innecesaria incrementa los gastos de infraestructura y administración.
Uso indebido de la información: los datos podrían utilizarse para finalidades distintas de aquellas para las que fueron recopilados.
Dificultad para atender solicitudes de cancelación: cuanto mayor sea la cantidad de copias y sistemas, más complejo será localizar y gestionar los datos personales.

Pregunta 3

¿Qué debería determinar la organización antes de establecer un periodo de retención?

Finalidad del tratamiento: para qué se utilizan los datos y cuándo dejan de ser necesarios.
Obligaciones legales: los plazos de conservación exigidos por las normas aplicables, por ejemplo, en materia fiscal o contable.
Tipo de información: si se trata de datos de identificación, contacto, facturación o historial de compras.
Riesgos de privacidad: las consecuencias que podría tener una exposición o conservación indebida.
Necesidades operativas: el tiempo realmente necesario para prestar el servicio y atender posibles reclamaciones.
Copias y sistemas relacionados: dónde se almacena la información, incluidos respaldos, réplicas y archivos exportados.

Método de eliminación: cómo se eliminarán o anonimizarán los datos cuando finalice el periodo establecido.

Pregunta 4

¿Qué información debería documentarse para justificar el periodo seleccionado?

Finalidad: el propósito para el que se recopilan y conservan los datos.
Categorías de datos: qué información se almacena y a qué personas corresponde.
Periodo de retención: cuánto tiempo se conservará cada categoría de información.
Justificación del plazo: las necesidades operativas y las disposiciones legales que respaldan el periodo elegido.
Responsables: las personas o áreas encargadas de administrar y revisar los plazos.
Procedimiento de eliminación: las medidas para eliminar, bloquear o anonimizar los datos al concluir el periodo, según corresponda.
Ubicación de las copias: los sistemas, respaldos y archivos donde también pueda existir información.
Revisión periódica: la frecuencia con la que se comprobará si los periodos siguen siendo adecuados.